



Einführung in das Zivilrecht für Wirtschaftswissenschaftler, Bachelorstudierende sowie Hörer anderer Fachbereiche



GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT
GÖTTINGEN

Übungsfall und Lösung - Klausurvorbereitung

- **Sachverhalt**

- *Die B-GmbH ist ein Unternehmen der deutschen Automobilindustrie und stellt Nutzfahrzeuge her. Hierzu ist sie auf Zuliefererunternehmen wie das des W angewiesen, der für die B-GmbH seit Jahren spezielle Motorenaufhängungen anfertigt. Wie andere Teile der Automobilindustrie auch, sieht sich die B-GmbH aktuell mit den Herausforderungen der Mobilitätswende konfrontiert und will künftig Elektro-Nutzfahrzeuge herstellen.*
- *Aus diesem Grund stattet V, ein Vertreter der B-GmbH, dem W einen Besuch ab, um bei ihm Motorenaufhängungen für eine neu im Bau befindliche Elektro-Nutzfahrzeug-Flotte zu bestellen. V bietet W die Abnahme von 10.000 Motorenaufhängungen zum Preis von 700.000€ unter der Voraussetzung an, dass diese so beschaffen sind, dass sie sich speziell für die Elektromotoren der neuen Flotte eignen und innerhalb von 4 Monaten geliefert werden. Obwohl W weiß, dass er und seine Mitarbeiter keinerlei Erfahrung mit Elektromotoren haben, sagt er den Auftrag zu, um sich das Geschäft nicht entgehen zu lassen.*
- *Tatsächlich gestaltet sich der Herstellungsprozess äußerst schwierig, da W und seinen Mitarbeitern bald erkennen müssen, dass die Herstellung der Motorenaufhängungen ohne entsprechendes Know-How unmöglich ist. Trotzdem stellt W 10.000 Teile her, in der Hoffnung, dass diese letzten Endes schon funktionieren werden, und liefert sie fristgerecht an die B-GmbH. Als die B-GmbH die Motorenaufhängungen in ihre Flotte einbauen will, stellt sich indes bald heraus, dass diese für Elektromotoren ungeeignet sind. Nachdem ein Anruf bei W ergibt, dass dieser nicht in der Lage ist, die Teile vereinbarungsgemäß anzupassen, bestellt die B-GmbH in ihrer Not geeignete Motorenaufhängungen bei einem anderen Zuliefererunternehmen zum Preis von 900.000€. Da die Produktion hierdurch jedoch um weitere 4 Monate still stehen muss, entgehen der B-GmbH Verkaufserlöse von mindestens 600.000€.*
- *Die B-GmbH tritt nun an Sie heran und fragt, ob ihr gegen W ein Anspruch auf Schadenersatz zusteht.*

Übungsfall und Lösung - Klausurvorbereitung

Vorüberlegungen (nach gründlichem Lesen)

- Worum geht es?

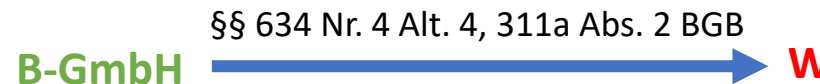
- Der Sachverhalt hat drei Absätze: Der erste Absatz leitet den Fall ein, ist also wohl nur zum allgemeinen Verständnis wichtig. Im **zweiten Absatz** geht es darum, dass die **B-GmbH und W** einen **Vertrag zur Herstellung von Autoteilen** schließen, also wird wohl ein Vertragsschluss zu prüfen sein. Im **dritten Absatz** zeigt sich, dass der W offenbar seine vertraglichen Pflichten verletzt hat und der B-GmbH hierdurch ein **Schaden entstanden** ist. **Es geht also um einen vertraglichen Anspruch auf Schadenersatz der B-GmbH gegen den W.**



- Jetzt müsste man schauen, um **was für einen Vertrag** es sich handelt, um die **richtige Anspruchsgrundlage** zu finden. Da es bei dem Vertrag um die **Herstellung von Sachen** geht, dürfte ein **Werkvertrag gem. § 631 BGB** vorliegen.
- Nun geht es darum, die **genaue Anspruchsgrundlage** zu finden. Einen Anspruch auf Schadenersatz wegen **Verletzung vertraglicher Pflichten** kann es entweder direkt über das Schuldrecht-AT aus den §§ 280 ff. BGB oder aus speziellem Gewährleistungsrecht geben, das im Werkvertrag in den §§ 633 ff. BGB steht. Zur Abgrenzung ist wie immer **zu fragen, ob die Pflichtverletzung in einem Mangel bei Gefahrübergang** besteht.
- Vorliegend geht es offenbar darum, dass die **Motoraufhängungen nicht die Beschaffenheit** aufweisen, die zwischen den Parteien **vereinbart** wurde. Damit dürfte es um einen Sachmangel gehen, so dass die Anspruchsgrundlage im **Gewährleistungsrecht in § 634 BGB** zu suchen ist.

Übungsfall und Lösung - Klausurvorbereitung

- Die verfügbaren Schadenersatzansprüche stehen in § 634 Nr. 4 BGB. § 634 Nr. 4 Alt. 1 i.V.m. § 280 Abs. 1 BGB scheidet aus, da es nicht um den Ersatz des negativen Interesses durch Schadenersatz neben der Leistung geht, sondern um **Schadenersatz statt der Leistung**. Für einen Schadenersatz wegen erfolgloser Fristsetzung oder fehlgeschlagener Nacherfüllung nach § 634 Nr. 4 Alt. 2 i.V.m. § 281 BGB fehlt es ebenfalls an Anhaltspunkten.
- Stattdessen geht es wohl darum, dass die Herstellung geeigneter Teile **für W unmöglich** war. Damit rücken § 634 Nr. 4 Alt. 3 i.V.m. § 283 BGB und § 634 Nr. 4 Alt. 4 i.V.m. § 311a Abs. 2 BGB in den Vordergrund. Die Abgrenzung zwischen § 283 BGB und § 311a Abs. 2 BGB erfolgt immer danach, ob die Leistung bereits bei Vertragsschluss anfänglich unmöglich war (dann § 311a Abs. 2 BGB) oder erst später unmöglich wurde (dann § 283 BGB).
- Hier war die Herstellung geeigneter Aufhängungen für W wohl **bereits von Anfang an unmöglich**, da weder er noch seine Mitarbeiter über das erforderliche Know-How verfügten. **Die Anspruchsgrundlage wird also § 634 Nr. 4 Alt. 4 i.V.m. § 311a Abs. 2 BGB sein.**



- Jetzt geht es „nur“ noch darum, die einzelnen Tatbestandsmerkmale dieses Anspruchs sauber durchzuprüfen und zu ermitteln, ob die Voraussetzungen für einen Schadenersatz vorliegen.

Übungsfall und Lösung - Klausurvorbereitung

Lösungsskizze

Anspruch aus §§ 631, 633, 634 Nr. 4 Alt. 4, 311a Abs. 2 BGB

Die B-GmbH könnte gegen W einen Anspruch auf Schadenersatz aus §§ 631, 633, 634 Nr. 4 Alt. 4, 311a Abs. 2 BGB in Höhe von 800.000€ haben.

(0. Anspruch entstanden)

I. Vertragsschluss

Vorab: GmbH ist rechtsfähig und kann daher Vertragspartei sein (§ 13 Abs. 1 GmbHG)

- **1. Angebot**

Vertretung B-GmbH durch V: § 164 Abs. 1 BGB: Eigene Willenserklärung, im fremden Namen, mit Vertretungsbefugnis

(+)

- **2. Annahme**

(+) durch W

Inhalt: Herstellung eines Werkes = Werkvertrag i.S.d. § 631 BGB

Übungsfall und Lösung - Klausurvorbereitung

II. Mangel bei Gefahrübergang, § 633 BGB

- **1. Mangel**
(+) (Beschaffensvereinbarung, § 633 Abs. 2 S. 1 BGB)
- **2. bei Gefahrübergang**
(+) (Abnahme)

III. Anfängliche Unmöglichkeit, § 311a Abs. 2 S. 1 BGB

- **1. Unmöglichkeit der Nacherfüllung nach § 275 BGB**
(+) Nacherfüllung durch Mangelbeseitigung oder Herstellung neuer Teile (§ 635 BGB) ist für W (subjektiv) unmöglich, 275 Abs. 1 Alt. 1 BGB
- **2. Anfänglich**
(+) (schon bei Vertragsschluss nicht möglich)

IV. Vertretenmüssen, § 311a Abs. 2 S. 2 BGB

(+) W wusste, dass er nicht über das Know-How verfügte (§ 276 Abs. 1 Alt. 1 BGB); jedenfalls Fahrlässigkeit bzgl. eigener Unfähigkeit (§ 276 Abs. 1 Alt. 2, Abs. 2 BGB)

Übungsfall und Lösung - Klausurvorbereitung

V. Kausaler Schaden, § 311a Abs. 2 S. 1 BGB

- Schadenersatz statt der Leistung (positives Interesse) bzgl. zweier Schadenspositionen:
- 1. Teurere Ersatzbeschaffung i.H.v. 900.000€ - 700.000€ = **200.000€**
- 2. Entgangener Gewinn (§ 252 BGB) durch Produktionsausfall i.H.v. **600.000€**

VI. Ergebnis

- Die B-GmbH hat gegen W einen Anspruch auf Schadenersatz aus §§ 631, 633, 634 Nr. 4 Alt. 4, 311a Abs. 2 BGB in Höhe von **800.000€**.

Übungsfall und Lösung - Klausurvorbereitung

Gutachterliche Musterfalllösung

[Hinweis: Wie in der Vorlesung erwähnt, sind der Fall und seine Lösung etwas länger, als Sie dies in der Klausur erwarten müssen. Wie immer handelt es sich hier außerdem wieder um eine ideale Musterlösung, der Ihre eigene Lösung auch für eine gute Note nicht 1:1 entsprechen muss.]

Anspruch aus §§ 631, 633, 634 Nr. 4 Alt. 4, 311a Abs. 2 BGB

- Der B-GmbH könnte gegen W einen Anspruch auf Schadenersatz aus §§ 631, 633, 634 Nr. 4 Alt. 4, 311a Abs. 2 BGB in Höhe von 800.000€ zustehen.

I. Vertragsschluss / Werkvertrag

- Hierzu müsste zwischen der B-GmbH und W zunächst ein Werkvertrag i.S.d. § 631 BGB zustande gekommen sein. Als juristische Person ist die **B-GmbH gemäß § 13 Abs. 1 GmbHG rechtsfähig**, kann also Trägerin eigener Rechte und Pflichten und damit auch Partei eines Vertrages sein.
- Verträge kommen zustande durch **zwei korrespondierende Willenserklärungen**, ein Angebot und eine Annahme (§§ 145 ff. BGB).

1. Angebot

- Ein Angebot ist eine **empfangsbedürftige Willenserklärung**, durch die einem anderen der Vertragsschluss so angetragen wird, dass das Zustandekommen des Vertrags nur noch von dessen Zustimmung abhängt. Ein Angebot der B-GmbH könnte hier in der Erklärung des V liegen, dem W für die Herstellung von 10.000 Motorenaufhängungen einen Preis von 700.000€ zu bieten.

a) Wirksame Stellvertretung durch V

- Um die B-GmbH als Vertragspartnerin unmittelbar zu binden, müsste V allerdings als deren Vertreter gem. § 164 Abs. 1 S. 1 BGB gehandelt haben. Hierzu ist zunächst erforderlich, dass **V eine eigene Willenserklärung** abgibt und nicht lediglich eine fremde Willenserklärung überbringt. Laut Sachverhalt besucht der V den W und bietet eigenständig eine Vereinbarung unter den genannten Konditionen an. V hat somit eine eigene Willenserklärung abgegeben.

Übungsfall und Lösung - Klausurvorbereitung

- Des Weiteren müsste V auch in **fremden Namen** gehandelt haben, also nach **objektivem Empfängerhorizont** offenkundig nicht für sich selbst, sondern für die B-GmbH aufgetreten sein. Vorliegend tritt V gegenüber W offenkundig als Vertreter der B-GmbH auf, wobei bereits aus den Umständen erkennbar ist, dass es sich um ein **unternehmensbezogenes Geschäft** und kein Privatgeschäft des V handelt (§ 164 Abs. 1 S. 2 BGB). V handelte somit im Namen der B-GmbH.
- Schließlich müsste V auch mit **Vertretungsmacht** gehandelt haben. Da der Sachverhalt keinerlei Anhaltspunkte bietet, dass V ohne oder jenseits seiner Kompetenzen gehandelt hat, ist hiervon auszugehen.
- Somit handelte **V** als **Stellvertreter i.S.v. § 164 Abs. 1 BGB**.
- *[Hinweis: Wäre dies eine echte Klausur, in der die Stellvertretung eine wesentliche Rolle spielt, wären im Sachverhalt noch deutlichere Informationen zur Subsumtion jedes einzelnen Tatbestandsmerkmals enthalten gewesen. Da die Stellvertretung in unserem Fall unproblematisch vorliegt und nur eine Nebenrolle spielt, wäre übrigens auch eine etwas kürzere Darstellung völlig ausreichend gewesen; die saubere, schrittweise Subsumtion erfolgte insofern nur aus didaktischen Gründen.]*

b) Erklärungsinhalt als Angebot

- Die von V als Stellvertreter abgegebene Willenserklärung müsste inhaltlich auch die Anforderungen eines Angebots erfüllen, von W also durch ein bloßes „Ja“ annehmbar sein. Dies ist hier der Fall, da die Erklärung, 10.000 Motorenaufhängungen einen Preis von 700.000 abzunehmen, **sämtliche wesentlichen Vertragsbestandteile (essentialia negotii)** enthält. Da die Erklärung dem W unter Anwesenden auch direkt zugegangen ist, handelt es sich um ein wirksames Angebot.

2. Annahme

- Der W müsste das Angebot auch angenommen haben. Eine Annahme ist eine **empfangsbedürftige Willenserklärung**, aus der hervorgeht, dass dem **Angebot uneingeschränkt zugestimmt** wird.
- W hat dem Angebot des V durch seine Erklärung uneingeschränkt zugestimmt, also eine Annahme erklärt. Die Annahme ist der B-GmbH über V als Empfangsvertreter gem. § 164 Abs. 3 BGB auch zugegangen und damit wirksam.

Übungsfall und Lösung - Klausurvorbereitung

3. Werkvertrag

Zwischen der B-GmbH und W ist damit ein wirksamer Vertrag zustande gekommen. Inhaltlich ist dieser auf die **Herstellung** eines von W **nach bestimmten Vorgaben selbst anzufertigen Werkes** in Gestalt der Motorenaufhängungen gerichtet, so dass es sich um einen **Werkvertrag** gem. § 631 Abs. 1 BGB (und nicht z.B. um einen bloßen Kaufvertrag) handelt.

[Hinweis: Dass es sich der Sache nach um einen Werkvertrag handelt, müssen Sie nicht unbedingt wie hier als eigenen Prüfungspunkt diskutieren, sondern könnten dies z.B. auch im Rahmen des Angebotsinhalts erwähnen.]

II. Mangel bei Gefahrübergang, § 633 BGB

- Als weitere Anspruchsvoraussetzung müssten die von W hergestellten Motorenaufhängungen einen Mangel bei Gefahrübergang gem. § 633 BGB aufgewiesen haben.

1. Mangel

- Ein Mangel ist eine **Abweichung der Ist-Beschaffenheit** von der vertraglichen **Soll-Beschaffenheit**, wobei die einzelnen Mängelbegriffe des Werkvertrags in § 633 Abs. 2 BGB definiert sind.
- Vorliegend ist zwischen V im Namen der B-GmbH und W konkret vereinbart worden, dass die Motorenaufhängungen so beschaffen sein sollen, dass sie sich speziell für die Elektromotoren der neuen Elektrofahrzeug-Flotte der B-GmbH eignen. Es liegt insofern also eine **ausdrückliche Beschaffenheitsvereinbarung** vor. Wie sich bei Einbau der Aufhängungen gezeigt hat, sind die von W hergestellten Teile für die Elektrofahrzeuge jedoch ungeeignet, weichen von der vereinbarten Beschaffenheit also ab. Die Motorenaufhängungen sind daher mangelhaft gem. § 633 Abs. 2 S. 1 BGB .
- *[Hinweis: Vertretbar wäre hier auch die Annahme eines Mangels wegen Nichteignung für die vom Vertrag vorausgesetzte Verwendung gem. § 633 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 BGB gewesen.]*

Übungsfall und Lösung - Klausurvorbereitung

2. bei Gefahrübergang

- Der soeben beschriebenen Mängel an den Motorenaufhängungen lagen auch bereits vor, als die B-GmbH die Aufhängungen durch Entgegennahme als im wesentlichen Vertragsgemäß **gemäß § 640 Abs. 1 BGB abgenommen** hat, was im Werkvertragsrecht den Zeitpunkt des Gefahrübergangs darstellt.

III. Anfängliche Unmöglichkeit, § 311a Abs. 2 S. 1 BGB

- Für einen Schadenersatzanspruch nach § 311a Abs. 2 S. 1 BGB müsste die Leistung, hier konkret die **Nacherfüllung** gem. § 635 Abs. 1 BGB, zudem **anfänglich unmöglich** gewesen sein.

1. Unmöglichkeit der Nacherfüllung nach § 275 BGB

- Die Nacherfüllung umfasst nach § 635 Abs. 1 BGB die Nachbesserung des hergestellten Werkes oder die Herstellung eines neuen Werkes. Beides könnte hier gem. § 275 Abs. 1 Alt. 1 BGB für W subjektiv unmöglich sein. Laut Sachverhalt verfügen weder W, noch seine Mitarbeiter über das notwendige Know-How, um Motorenaufhängungen für Elektrofahrzeuge herzustellen, was sich bei der erfolglosen Herstellung der Aufhängungen auch gezeigt hat. Dieses **subjektive Unvermögen** würde sich auch bei einer Nacherfüllung nicht ändern, erst recht nicht innerhalb einer entsprechenden Lieferfrist. Die Nacherfüllung ist für W damit subjektiv unmöglich i.S.d. § 275 Abs. 1 Alt. 1 BGB.

2. Anfänglich

- Im Rahmen des § 311a Abs. 2 BGB müsste das Leistungshindernis auch bereits anfänglich zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses vorgelegen haben. Dies ist hier der Fall, da W bzw. seine Mitarbeiter **bereits bei Vertragsschluss über kein Know-How** zur Herstellung von Aufhängungen für Elektromotoren verfügt haben, die Leistung für W also bereits anfänglich unmöglich war.

Übungsfall und Lösung - Klausurvorbereitung

IV. Vertretenmüssen, § 311a Abs. 2 S. 2 BGB

- W müsste die anfängliche Unmöglichkeit der Leistung bzw. Nacherfüllung zudem gem. § 311a Abs. 2 S. 2 BGB zu vertreten haben.
- Bezugspunkt des (Nicht-)Vertretenmüssens ist gem. §§ 311a Abs. 2 S. 2, 276 Abs. 1 BGB, dass W die anfängliche Unmöglichkeit nicht kennen und seine Unkenntnis auch nicht zu vertreten haben dürfte. W hat aber bereits **bei Vertragsschluss gewusst**, dass er und seine **Mitarbeiter keinerlei Erfahrung mit Elektromotoren** hatten. Er wusste also oder nahm jedenfalls billigend in Kauf, dass die Herstellung der Teile unmöglich sein würde. Selbst wenn man annähme, dass W nicht vorsätzlich gehandelt hat, weil er ernsthaft davon überzeugt gewesen ist, dass die Herstellung auch ohne vorheriges Know-How schon gelingen werde, handelte er insofern jedenfalls fahrlässig gem. § 276 Abs. 2 BGB, da er die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht gelassen hat.
- W hat die Pflichtverletzung in Form der anfänglichen Unmöglichkeit damit auch zu vertreten.

• V. Kausaler Schaden, § 311a Abs. 2 S. 1 BGB

- Schließlich müsste der B-GmbH durch die Pflichtverletzung des W in Form der Mangelhaftigkeit der Aufhängungen auch ein kausaler Schaden entstanden sein. Vorliegend kommen **zwei unterschiedliche Schadenspositionen** in Betracht.
- Zum einen war die B-GmbH gezwungen, sich für die mangelhaften Motorenaufhängungen bei einem anderen Zuliefererunternehmen für 900.000€ Ersatz zu beschaffen. Hätte W seinen Vertrag ordnungsgemäß erfüllt, hätte die B-GmbH die Teile vereinbarungsgemäß hingegen zum günstigeren Preis von 700.000€ erhalten. Der B-GmbH ist damit ein Vermögensnachteil von **200.000€** entstanden, was dem **positiven Interesse an der ordnungsgemäßen Erfüllung** des Vertrags entspricht.
- Zum zweiten sind der B-GmbH dadurch, dass ihre Produktion für weitere 4 Monate stillstehen musste, **Verkaufserlöse von (mindestens) 600.000€ entgangen**. Dieser Schaden beruhte ebenfalls kausal auf der Pflichtverletzung des W und ist als **entgangener Gewinn** im Rahmen des Schadenersatzes statt der Leistung ersatzfähig (**§ 252 BGB**).
- Insgesamt ist der B-GmbH damit ein kausaler Schaden von 800.000€ entstanden.

Übungsfall und Lösung - Klausurvorbereitung

VI. Ergebnis

- Die B-GmbH hat gegen W einen Anspruch auf Schadenersatz aus §§ 631, 633, 634 Nr. 4 Alt. 4, 311a Abs. 2 BGB in Höhe von 800.000€.